

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι (οι «**Γενικοί Όροι**» ή οι «**Όροι**») διέπουν αποκλειστικά την σύναψη σύμβασης για εξ αποστάσεως πώληση, με ηλεκτρονικά μέσα, των κοσμημάτων που προσφέρονται προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας www.fosjewels.com (η «**Ιστοσελίδα**»), όπως αυτά εμφανίζονται και περιγράφονται δεόντως σε αυτήν (τα «**Κοσμήματα**»).

Οι Γενικοί Όροι που είναι δημοσιευμένοι στην Ιστοσελίδα και ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής από τον πελάτη, της πρότασης παραγγελίας (η «**Πρόταση Παραγγελίας**») εφαρμόζονται και διέπουν κάθε σύμβαση αγοράς Κοσμημάτων που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή των Κοσμημάτων και του διαχειριστή της Ιστοσελίδας (ο «**Διαχειριστής της Ιστοσελίδας**»), όπως αυτός ορίζεται στους παρόντες Όρους, και του πελάτη.

Πριν από την υποβολή της Πρότασης Παραγγελίας, ο πελάτης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους. Παράλληλα, παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα να αποθηκεύσει και να αναπαράγει σε φυσική μορφή τους παρόντες Γενικούς Όρους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την υποβολή της Πρότασης Παραγγελίας, ο πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Γενικούς Όρους στο σύνολό τους, καθώς και όλες τις πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ουσιωδών χαρακτηριστικών των Κοσμημάτων, των εφαρμοστέων τιμών και των όρων που διέπουν την πώλησή τους.

1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

- 1.1. Ο πωλητής των Κοσμημάτων (ο «**Πωλητής**», «**Εμείς**» ή «**Εμάς**») είναι η P.V. LUMINUS LTD, η οποία δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΦΩΣ (FOS JEWELLERY), έχουσα το εγγεγραμμένο γραφείο της επί της οδού Θησέως 2, Νήσου, Τ.Κ. 2571, Λευκωσία, Κύπρος, διεύθυνση καταστήματος: Δημητρίου Χάματσου 76, Ιδαίον. Τ.Κ. 2540, Λευκωσία, Κύπρος, ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@fosjewels.com και αριθμό φορολογικής ταυτότητας 60250610G.
- 1.2. Στους παρόντες Γενικούς Όρους, ο όρος «πελάτης» αναφέρεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει Κοσμήματα μέσω της Ιστοσελίδας. Ο πελάτης θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης που συνάπτεται με τον Πωλητή, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
- 1.3. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπουν αποκλειστικά την αγορά των Κοσμημάτων που προσφέρονται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας και δεν ρυθμίζουν την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, οι οποίοι ενδέχεται να είναι προσβάσιμοι μέσω της Ιστοσελίδας μέσω συνδέσμων (links), διαφημιστικών πλαισίων (banners) ή άλλων υπερσυνδέσμων. Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών από τους εν λόγω τρίτους, ούτε για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη νομιμότητα των αντίστοιχων ιστοσελίδων τους.
- 1.4. Η ταυτοποίηση του πελάτη γίνεται αποκλειστικά βάσει των στοιχείων που ο ίδιος παρέχει στην Πρόταση Παραγγελίας. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει πλήρη, ακριβή και αληθή στοιχεία και διαβεβαιώνει και συμφωνεί όπως δεν υποβάλλει ψευδή, ανακριβή ή πλασματικά στοιχεία. Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, καθυστέρηση ή άλλο πρόβλημα προκύψει από την παροχή εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων από τον πελάτη.

- 1.5. Τα Κοσμήματα που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18^ο) έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν δικαιопρακτική ικανότητα για τη σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με την υποβολή Πρότασης Παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας, ο πελάτης τεκμαίρεται ότι συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18^ο) έτος της ηλικίας του και ότι έχει τη νόμιμη ικανότητα να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 2.1. Με την υποβολή της Πρότασης Παραγγελίας, ο πελάτης θα λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραλαβή της (η «**Επιβεβαίωση Παραλαβής της Πρότασης Παραγγελίας**»). Η εν λόγω επιβεβαίωση έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά αποδοχή της Πρότασης Παραγγελίας από τον Πωλητή.
- 2.2. Η Πρόταση Παραγγελίας θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η σύμβαση πώλησης συνάπτεται μόνο όταν ο πελάτης λάβει μεταγενέστερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει ρητά την αποδοχή της Πρότασης Παραγγελίας και την αποστολή των Κοσμημάτων (η «**Επιβεβαίωση Παραγγελίας και Αποστολής**»).
- 2.3. Πριν από την υποβολή της Πρότασης Παραγγελίας, ο πελάτης υποχρεούται να επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ρητά τους παρόντες Γενικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ρητρών που περιορίζουν την ευθύνη του Πωλητή, διέπουν το δικαίωμα υπαναχώρησης ή καθορίζουν τη δικαιοδοσία, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
- 2.4. Με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, ο πελάτης λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και Αποστολής. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει περίληψη της Παραγγελίας καθώς και τους Γενικούς Όρους που έγιναν αποδεκτοί από τον Πελάτη, οι οποίοι παρέχονται σε σταθερό μέσο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εφαρμοστέο δίκαιο.
- 2.5. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα, πριν από την αποστολή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας και Αποστολής, να ζητήσει από τον Πελάτη πρόσθετες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, εφόσον αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την επεξεργασία της Πρότασης Παραγγελίας.
- 2.6. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί ή να μην επεξεργαστεί Προτάσεις Παραγγελίας που δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας ή είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης Παραγγελίας, για τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η σύναψη της Σύμβασης. Οποιαδήποτε ποσά έχουν εγκριθεί ή δεσμευθεί στο μέσο πληρωμής που επέλεξε ο πελάτης αποδεσμεύονται αναλόγως.
- 2.7. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα παραγγελθέντα Κοσμήματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία Σύναψης της Σύμβασης.
- 2.8. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί Προτάσεις Παραγγελίας από Πελάτες με τους οποίους εκκρεμεί ή έχει προηγουμένως ανακύψει διαφορά ή δικαστική διαμάχη σχετικά με προηγούμενη παραγγελία, καθώς και σε περιπτώσεις όπου εύλογα κρίνει

ότι ο πελάτης δεν είναι κατάλληλος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προηγούμενων παραβιάσεων των παρόντων Γενικών Όρων ή εμπλοκής σε δόλιες δραστηριότητες.

- 2.9. Παρότι ο Πωλητής λαμβάνει όλα τα εύλογα τεχνικά μέτρα ώστε οι φωτογραφίες και οι περιγραφές των Κοσμημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να απεικονίζουν με ακρίβεια τα Κοσμήματα που προσφέρονται προς πώληση, ενδέχεται να προκύψουν μικρές αποκλίσεις λόγω τεχνικών περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων διαφορών στις ρυθμίσεις προβολής των συσκευών και στην απόδοση των χρωμάτων. Ως εκ τούτου, οι εικόνες των προϊόντων έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό και εικονογραφικό χαρακτήρα.

3. ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

- 3.1. Οι τιμές των Κοσμημάτων (οι «**Τιμές**») και τα εφαρμοστέα έξοδα αποστολής (τα «**Έξοδα Αποστολής**») είναι εκείνα που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα κατά τον χρόνο υποβολής της Πρότασης Παραγγελίας.
- 3.2. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στην Πρόταση Παραγγελίας, όλες οι Τιμές και τα Έξοδα Αποστολής περιλαμβάνουν τους εφαρμοστέους φόρους, δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), και δεν περιλαμβάνουν τυχόν πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις που ενδέχεται να ισχύουν ανάλογα με τον προορισμό παράδοσης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- 4.1. Η πληρωμή για τα Κοσμήματα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
- 4.2. Γίνονται δεκτές οι περισσότερες κύριες πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Δεν επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές που πραγματοποιούνται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά. Με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας και ότι είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί το επιλεγμένο μέσο πληρωμής.
- 4.3. Κατά την υποβολή της Πρότασης Παραγγελίας πραγματοποιείται προέγκριση (δέσμευση) του ποσού της πληρωμής. Εάν η χρέωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Πρόταση Παραγγελίας ακυρώνεται αυτομάτως.
- 4.4. Ο Πωλητής δεν έχει πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τα οποία διαχειρίζεται με ασφάλεια ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιεί ο Πωλητής (STRIPE). Ο Πωλητής δύναται να διατηρεί μόνο περιορισμένα στοιχεία της κάρτας που έχουν αποθηκευθεί οικειοθελώς από τον Πελάτη (π.χ. τύπος κάρτας, ημερομηνία λήξης και όνομα κατόχου), αποκλειστικά για τη διευκόλυνση μελλοντικών αγορών. Τα εν λόγω περιορισμένα στοιχεία δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση του πλήρους αριθμού της κάρτας. Ως εκ τούτου, ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε δόλια χρήση της κάρτας πληρωμής του Πελάτη από τρίτα πρόσωπα.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

- 5.1. Κάθε αποστολή περιλαμβάνει: (i) τα Κοσμήματα που παραγγέλθηκαν, (ii) κάθε έγγραφο που απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και (iii) ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό.
- 5.2. Το τιμολόγιο αγοράς που αφορά την Παραγγελία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποδοχή της παραγγελίας.
- 5.3. Τα Κοσμήματα παραδίδονται μέσω μεταφορέα, είτε ταχυδρομικώς μέσω των Κυπριακών Ταχυδρομείων (Cyprus Post) είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), την οποία επιλέγει ο πελάτης μεταξύ των μεταφορέων που συνεργάζονται με τον Πωλητή. Τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής αναγράφονται στην Ιστοσελίδα, ανάλογα με τον επιλεγμένο μεταφορέα.
- 5.4. Η παράδοση στην Κύπρο μπορεί να διαρκέσει έως και δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης λαμβάνει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και Αποστολής, ενώ η παράδοση στην Ελλάδα μπορεί να διαρκέσει έως και είκοσι (20) ημέρες, ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που έχει επιλέξει ο πελάτης. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε Περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας.
- 5.5. Ανωτέρα Βία: Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του βάσει της παρούσας Σύμβασης, εφόσον αυτή οφείλεται σε γεγονός, περίπτωση ή εμπόδιο που βρίσκεται πέραν του εύλογου ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θεομηνιών, φυσικών καταστροφών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών, κυβερνητικών μέτρων, απεργιών, πανδημιών ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων. Εάν η αδυναμία ή η καθυστέρηση οφείλεται στη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από τρίτο πρόσωπο που έχει αναλάβει την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων του επηρεαζόμενου μέρους, το τελευταίο απαλλάσσεται από την ευθύνη μόνο στον βαθμό που η μη εκπλήρωση του τρίτου πληροί τα ίδια κριτήρια ανωτέρας βίας. Το επηρεαζόμενο μέρος υποχρεούται να ενημερώσει το άλλο μέρος το συντομότερο εύλογα δυνατό για την επέλευση του γεγονότος και τις αναμενόμενες επιπτώσεις του στην εκτέλεση της Σύμβασης. Οι υποχρεώσεις που επηρεάζονται από το γεγονός αυτό αναστέλλονται για όσο διάστημα αυτό διαρκεί.
- 5.6. Με την άφιξη των Κοσμημάτων στη δηλωθείσα διεύθυνση ή στο σημείο παραλαβής, ο πελάτης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS), η οποία περιλαμβάνει τις οδηγίες παραλαβής ή παράδοσης. Ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει τα Κοσμήματα προσωπικά ή μέσω δεόντως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο φορέας διαχείρισης της υπηρεσίας παράδοσης ή παραλαβής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τον μεταφορέα.
- 5.7. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει τα Κοσμήματα εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή η παράδοση στη διεύθυνση που έχει δηλώσει αποτύχει, η Παραγγελία ακυρώνεται και τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται μέσω του αρχικού μέσου πληρωμής. Ποσά που έχουν καταβληθεί για εξατομικευμένα (προσωποποιημένα) Κοσμήματα, καθώς και τα έξοδα αποστολής, δεν επιστρέφονται.
- 5.8. Κατά την παράδοση ή παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να επιθεωρήσει αμέσως τα Κοσμήματα για τυχόν εμφανείς ζημιές ή ελαττώματα. Οποιαδήποτε εμφανής ζημιά ή ελάττωμα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον Πωλητή και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή των Κοσμημάτων.

Η παράλειψη αναφοράς των εμφανών ζημιών ή ελαττωμάτων κατά τον χρόνο παράδοσης ή παραλαβής συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος υποβολής σχετικών αξιώσεων. Η νόμιμη εγγύηση για ελαττωματικά Κοσμήματα, όπως προβλέπεται στη Ρήτρα 8, εξακολουθεί να ισχύει πλήρως.

5.9. Επί του παρόντος, η Ιστοσελίδα δέχεται παραγγελίες μόνο από την Κύπρο και την Ελλάδα.

5.10. Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει τα αγαθά εντός του συμφωνημένου χρόνου, ο πελάτης υποχρεούται να του παράσχει πρόσθετη προθεσμία εύλογης διάρκειας, ανάλογα με τις περιστάσεις. Εάν ο Πωλητής αποτύχει να παραδώσει τα αγαθά εντός της πρόσθετης αυτής προθεσμίας, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης. Όταν ο πελάτης είναι καταναλωτής (δηλαδή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία), αυτός διατηρεί κάθε άλλο δικαίωμα που του παρέχεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

5.11. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των Κοσμημάτων που αποστέλλονται μεταβιβάζεται στον πελάτη όταν αυτός ή τρίτο πρόσωπο που έχει ορίσει (εκτός του μεταφορέα του Πωλητή) αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Ωστόσο, εάν ο καταναλωτής επιλέξει συγκεκριμένο μεταφορέα που δεν προσφέρθηκε από τον Πωλητή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον καταναλωτή κατά την παράδοση των αγαθών στον συγκεκριμένο μεταφορέα. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

6.1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή τρίτο πρόσωπο που έχει ορίσει ο ίδιος (εκτός του μεταφορέα) αποκτά τη φυσική κατοχή των Κοσμημάτων.

6.2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί για το σύνολο ή για μέρος των Κοσμημάτων που περιλαμβάνονται σε μία Παραγγελία. Τα Κοσμήματα της ίδιας Παραγγελίας μπορούν να επιστραφούν με περισσότερες από μία αποστολές, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι επιστροφές πραγματοποιούνται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση της υπαναχώρησης.

6.3. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει στον Πωλητή την απόφασή του να υπαναχωρήσει εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, υποβάλλοντας ρητή δήλωση υπαναχώρησης (για παράδειγμα, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υπαναχώρησης). Η δήλωση μπορεί να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Χάματσου 76, Ιδαλίων, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία, Κύπρος, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@fosjewels.com. Μετά την κοινοποίηση της υπαναχώρησης, ο πελάτης διαθέτει επιπλέον δεκατέσσερις (14) ημέρες για να επιστρέψει τα Κοσμήματα στον Πωλητή.

6.4. Τα Κοσμήματα μπορούν να επιστραφούν με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Αποστολή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Πωλητή: Δημητρίου Χάματτου 76, Ιδαλίων, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία, Κύπρος.
- Παράδοση σε καθορισμένο σημείο παραλαβής (εφόσον διατίθεται).
- Αποστολή μέσω μεταφορέα που επιλέγει ο πελάτης, στη διεύθυνση του Πωλητή: Δημητρίου Χάματτου 76, Ιδαλίων, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία, Κύπρος.
- Αποστολή μέσω μεταφορέα που ορίζει ο Πωλητής (εφόσον διατίθεται).

6.5. Τα επιστρεφόμενα Κοσμήματα πρέπει:

- να είναι αχρησιμοποίητα, άθικτα και καθαρά·
- να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση, μαζί με την αρχική τους συσκευασία·
- να επιστρέφονται πλήρως, χωρίς μερική επιστροφή εξαρτημάτων ή τμημάτων σετ.

6.6. Μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων Κοσμημάτων, ο Πωλητής θα διενεργήσει έλεγχο των επιστρεφόμενων ειδών. Στη συνέχεια, θα ενημερώσει τον πελάτη και θα επιστρέψει όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν για τα επιστραφέντα Κοσμήματα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

6.7. Η επιστροφή δεν γίνεται αποδεκτή εάν το Προϊόν δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής που προβλέπονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής ενημερώνει τον πελάτη για τη μη αποδοχή της επιστροφής, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των Κοσμημάτων.

6.8. Εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των Κοσμημάτων με δικά του έξοδα. Εάν δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Πωλητής δύναται να διατηρήσει τα Κοσμήματα καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά τους, με την επιφύλαξη των αναγκαστικού δικαίου δικαιωμάτων του πελάτη που απορρέουν από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, εφόσον ο πελάτης είναι καταναλωτής.

6.9. Οι επιστροφές χρημάτων, όταν ο πελάτης δικαιούται επιστροφή, πραγματοποιούνται με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Εάν η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτό, ο πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού.

6.10. Τα έξοδα αποστολής που σχετίζονται με την επιλογή τρόπου παράδοσης διαφορετικού από τη συνήθη ταχυδρομική αποστολή δεν επιστρέφονται. Πρόσθετες χρεώσεις που επιλέχθηκαν από τον πελάτη (όπως ταχεία αποστολή, αντικαταβολή ή συσκευασία δώρου, εφόσον διατίθενται) επίσης δεν επιστρέφονται. Τα έξοδα επιστροφής των Κοσμημάτων βαρύνουν τον πελάτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

6.11. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

- στα εξατομικευμένα ή προσωποποιημένα Κοσμήματα· και
- στα σκουλαρίκια που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εφόσον η σφράγιση έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση, για λόγους προστασίας της υγείας ή/και υγιεινής.

7. ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

- 7.1. Τα Κοσμήματα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας υπόκεινται στη νόμιμη διετή (2) εγγύηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, η οποία εφαρμόζεται μόνο εφόσον ο πελάτης συμβάλλεται ως καταναλωτής. Ο Πωλητής θα λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης των Κοσμημάτων, όπως αυτή ορίζεται από τον νόμο, η οποία υφίσταται κατά τον χρόνο παράδοσης και γνωστοποιείται από τον Καταναλωτή.
- 7.2. Η νόμιμη εγγύηση εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι: η έλλειψη συμμόρφωσης εμφανίζεται εντός δύο (2) ετών από την παράδοση των Κοσμημάτων και ο πελάτης μπορεί να προσκομίσει απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο αγοράς ή ισοδύναμο αποδεικτικό). Εφόσον επιβεβαιωθεί η έλλειψη συμμόρφωσης, ο πελάτης δικαιούται, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής του καταβληθέντος τιμήματος για τα μη συμμορφούμενα Κοσμήματα ή της αντικατάστασής τους με ίδια ή παρόμοια Κοσμήματα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
- 7.3. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή Κοσμημάτων τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως ελαττωματικά ή μη συμμορφούμενα βαρύνουν τον Πωλητή.

8. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

- 8.1. Τα ασημένια κοσμήματα ενδέχεται να οξειδώνονται, να θαμπώνουν ή να αλλάζουν φυσικά χρώμα με την πάροδο του χρόνου λόγω έκθεσης στον αέρα, την υγρασία, το pH του δέρματος, καλλυντικά, αρώματα, απορρυπαντικά ή τη συνήθη χρήση. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού και δεν συνιστούν έλλειψη συμμόρφωσης ή ελάττωμα, υπό την προϋπόθεση ότι το Κοσμημα ήταν σύμφωνο κατά τον χρόνο παράδοσης και ότι οι αλλαγές αυτές δεν οφείλονται σε κατασκευαστικό ελάττωμα.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- 9.1. Όταν ο πελάτης αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μηνύματα κειμένου (SMS) ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μέσω κινητών ή ηλεκτρονικών συσκευών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λειτουργιών συνομιλίας), οι εν λόγω επικοινωνίες θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονική γραπτή μορφή.
- 9.2. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Πωλητής δύναται να επικοινωνεί με τον Πελάτη μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή μέσω ανάρτησης ειδοποιήσεων και ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα, όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- 10.1. Ο Πωλητής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR) και κάθε εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

- 10.2. Ο Πωλητής δεν θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε περιεχόμενο, πέραν των προσωπικών δεδομένων, το οποίο παρέχεται ή δημιουργείται από τον πελάτη κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον Πωλητή, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο δεν έχει χρησιμότητα εκτός του πλαισίου του σχετικού ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα του Καταναλωτή κατά τη χρήση αυτή, έχει συγκεντρωθεί μαζί με άλλα δεδομένα και δεν μπορεί να διαχωριστεί ή μπορεί να διαχωριστεί μόνο με δυσανάλογη προσπάθεια, ή έχει δημιουργηθεί από κοινού με άλλα πρόσωπα τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο δεν έχει χρησιμότητα εκτός του σχετικού πλαισίου, αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα του πελάτη ή έχει συγκεντρωθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Πωλητής, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, θα καθιστά το εν λόγω περιεχόμενο διαθέσιμο στον πελάτη.
- 10.3. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της Πολιτικής Απορρήτου που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

- 11.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται βάσει αυτών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να τίθενται οι αναγκαστικοί δικαίου διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας της συνθήκης διαμονής του πελάτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 (Ρώμη Ι).
- 11.2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και/ή οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται βάσει αυτών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 (Βρυξέλλες Ι BIS). Όταν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πελάτης δύναται να ασκήσει αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων του Κράτους Μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του.
- 11.3. Σε περίπτωση διαφοράς με πελάτη που είναι καταναλωτής, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της εσωτερικής διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων του Πωλητή, ο καταναλωτής δύναται να υποβάλει τη μη επιλυθείσα διαφορά στο Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Καταναλωτών (CC-ADR) στη διεύθυνση info@cc-adr.cy. Η συμμετοχή στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι εθελοντική και δηλώνουμε ότι προτιθέμεθα να συνεργαστούμε με το CC-ADR για τη διευκόλυνση της επίλυσης διαφορών με τους καταναλωτές μας.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

- 12.1. Οι παρόντες Όροι δύνανται να τροποποιούνται οποτεδήποτε. Ο πελάτης θα καλείται να αποδεχθεί τους Όρους που ισχύουν κατά τον χρόνο της αγοράς. Οι νέες εκδόσεις των Όρων θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Ιστοσελίδα και θα εφαρμόζονται σε Παραγγελίες που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή. Οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση των Όρων μπορεί να αναζητηθεί στην αντίστοιχη ενότητα της Ιστοσελίδας.

Έκδοση ενημερωμένη στις 20.07.2026.